

1500248-18.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500248-18.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500248-18.2022.8.26.0616
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026170/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22706431 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 440/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2026170 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 440/22/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAMILY VICTÓRIA SILVA DE BARROS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

KAMILY VICTÓRIA SILVA DE BARROS, qualificada em fls. 07, foi denunciada e está sendo processada como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 16h00min, na Rua João Lore, altura do numeral 08, Vila Miranda, nesta cidade de Itaquaquecetuba,

teria sido surpreendida trazendo consigo drogas, consistentes em 09 (nove) porções de Cannabis Sativa L (maconha) e 06 (seis) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fls. 90), a denunciada ofereceu defesa preliminar (fls. 93/96). A denúncia foi recebida (fls. 113/114). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. Em debates, o Ministério Público após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), Laudo de Constatação Provisória (fls. 19/22) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 135/137), bem como os demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para desfecho condenatório.

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha FÁBIO ANTUNES NASCIMENTO afirmou que foram chamados por munícipe quando estavam em patrulhamento. Ele indicou que havia duas moças vendendo entorpecente. Foram para o local. Uma delas, ao avistar a viatura policial, correu para o fundo da viela e a outra permaneceu parada. Realizaram abordagem pessoal e constataram a posse de entorpecentes do tipo maconha e cocaína, além da quantia de R\$ 285,00. Ela reconheceu a traficância. Disse que, semanas antes, havia sido presa por tal delito. Foi indagada sobre a moça que se evadiu, mas nada respondeu. Ela não era conhecida da guarnição do depoente. Não havia ninguém que as acompanhava ou estava próximo delas. No momento da prisão é que curiosos se aproximam, como de costume.

EVANDRO GUEDES MARQUES, policial militar, corroborou com os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado, KAMILY VICTÓRIA SILVA DE BARROS conta com 19 anos. Não tem filhos. Confessou os fatos. Vende drogas sozinha e a pessoa que correu é usuária de drogas.

Os relatos das testemunhas, muito embora se trate somente de policiais são uníssonos, encontram-se corroborados pelos demais elementos de convicção dos autos e dotados de fé pública.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência

probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

Merece registro o reiterado envolvimento da acusada em condutas similares haja vista que a ré havia deixado o cárcere cerca de 20 dias antes de sua nova prisão e foi encontrada vendendo drogas no mesmo local em que se deu a prisão anterior.

Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 42, da Lei 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal de reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, tampouco, causa de aumento.

É bem verdade que a ré foi encontrada no mesmo local em que havia sido presa há cerca de 20 dias antes dos fatos, contudo, em se tratando de breve período, não é suficiente para fazer crer que a ré se dedicasse à traficância em intensidade tal que seja afastada a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Assim, diminuo a pena em 1/3 tendo em vista, também, a quantidade da droga apreendida na posse da ré, o que resulta em 3 (três) anos e 4 (meses) de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena, ante a não incidência de causas de diminuição de pena in casu.

Em se tratando de delito sem violência, a confissão da ré e sua primariedade, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade por período idêntico ao da sanção corporal.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

A ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, ante sua recalcitrância na na conduta delitiva, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO KAMILY VICTÓRIA SILVA DE BARROS ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 3 (três) anos e 4 (meses) de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três), em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ante a SUBSTITUIÇÃO adrede efetuada.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento provisória e, em seguida, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA